

1500349-72.2019.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... posteriores por crimes graves (roubo e tráfico de drogas - fls. 139/146 e 147/150), demonstrando sua personalidade voltada à criminalidade. Assim, fixo as penas acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (lesão corporal) e em 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção (ameaça). Na segunda fase, presente a agravante prevista na alínea f, do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500349-72.2019.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500349-72.2019.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WILSON BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

JOSE WILSON BRITO foi denunciado como incurso no art. 129, § 9 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia no dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 17h30min, na Rua Paranapanema, nº 40, Carapicuíba, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de ANDREA CRISTINA CORREIA DA SILVA BRITO, sua esposa, causando-lhe lesão corporal, bem como nas mesmas condições de tempo e lugar, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida (fls.126). O réu foi citado pessoalmente e apresentou defesa (fls. 136).

No decorrer da instrução foi inquirida a vítima, procedendo-se ao interrogatório. Em memoriais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo de fls. 09/10.

A autoria é certa. O réu admitiu que tinha feito uso de entorpecentes e discutiu com a vítima, que estava alterada e partiu para cima dele, razão pela qual, para se

defender, acabou, lesionando a boca. Negou qualquer ameaça.

A vítima, por sua vez, apresentou seguro relato. Disse que conviveu com o réu por dez anos e ele sempre fez uso de bebida alcoólica e drogas, apresentando um comportamento agressivo, e que os desentendimentos entre o casal eram constantes. No dia dos fatos, a vítima estava pegando alguns pertences da filha, posto que a criança iria pernoitar na casa da irmã dela, quando o acusado a questionou e, ao responder que lá tinha o que a criança comer, ele a ofendeu de "safada, vagabunda". Em seguida, a agrediu com socos na face, rasgou as suas vestes, bem como a ameaçou dizendo: "se você entrar aqui eu ter mato"(sic). Por conta disso a vítima deixou o lar conjugal e se abrigou na casa de parentes.

Nesse contexto, há que se ressaltar que, sobretudo em crimes como estes, que ocorrem no âmbito da privacidade da família, é de grande relevância probatória o depoimento da vítima, máxime quando prestado de forme firme e coerente com as demais provas - como na hipótese.

Não há, ainda, elemento de convicção a indicar que a vítima quisesse prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática de crime; pelo contrário, a vítima foi sua companheira por 10 anos, é mãe de sua filha e não tinha razões para tanto. O fato de o acusado alegar que não a lesionou propositalmente, tendo apenas se defendido, não o isenta de responsabilidade penal, pois assumiu o risco de mediante o emprego de força imoderada, causar-lhe a lesão presente no laudo de fls. 09/10 ("...Descrição: equimose e ferimento contuso superficial no lábio superior" - grifo nosso).

Ademais disto, sua versão restou isolada dos demais elementos probatórios e autorizam a procedência total do pedido, sendo de rigor a condenação.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, nos ditames do artigo 59 do Código Penal, observa-se que as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram a gravidade abstrata já considerado pelo legislador. No entanto, o acusado ostenta condenações posteriores por crimes graves (roubo e tráfico de drogas - fls. 139/146 e 147/150), demonstrando sua personalidade voltada à criminalidade. Assim, fixo as penas acima do mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (lesão corporal) e em 01(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção (ameaça).

Na segunda fase, presente a agravante prevista na alínea f, do art. 61, II, do CP, em relação ao delito de ameaça, pois foi cometido com prevalência das relações domésticas. Assim, exaspero a pena em 1/6, alcançando 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção (ameaça). Quanto ao crime de lesão corporal a pena mantém-se inalterada, isto é 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno as penas definitivas.

Dado o concurso material, as penas devem somadas, totalizando 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A pena fixada deverá ser cumprida em regime semiaberto, diante das circunstâncias desfavoráveis.

Não é possível a aplicação do benefício legal nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para condenar JOSE WILSON BRITO, filho de GILBERTO PIRES BRITO e MARIA DOS SANTOS BRITO, ao cumprimento da pena de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 129, § 9 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade - sua condição atual.

Condeno o réu no pagamento das custas, observado artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se guia definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA